



GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. del S. 791

INFORME NEGATIVO

26 DE AGOSTO DE 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, luego de analizar y evaluar en detalle el Proyecto del Senado 791 (en adelante, P. del S. 791), no recomienda su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 791 propone crear el "Programa de Pasantías Tecnológicas del Servicio Público", para brindar experiencia práctica a los estudiantes universitarios en las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación examinó detalladamente el contenido del P. del S. 791, así como los memoriales presentados por las agencias concernidas, con el fin de evaluar su alcance, viabilidad e interacción con la legislación vigente en materia de internados, administración de recursos humanos y política pública tecnológica. Tras este análisis integral, esta Comisión identifica múltiples consideraciones legales, administrativas y fiscales que resultan determinantes para la evaluación de la medida.

En primer lugar, el examen realizado demuestra que los objetivos propuestos en el P. del S. 791 se encuentran sustancialmente cubiertos por la Ley 187-2024, que establece el marco uniforme para la creación y administración de programas de internado en las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Esta legislación dispone que cada agencia adopte

reglamentos internos, criterios de selección, procesos de mentoría, métricas de desempeño y sistemas de evaluación. Como parte de este marco, PRITS informó que ya cuenta con un reglamento vigente y un programa de internado operativo en áreas tecnológicas, evidencia de que la legislación actual permite implementar internados especializados sin necesidad de legislación adicional como la que propone esta medida.

En segundo término, el análisis de los memoriales confirma que el proyecto presenta conflictos significativos con la Ley 114-2022, Ley de Internados Justos de Puerto Rico, la cual establece que toda experiencia de internado debe ser remunerada mediante salario o estipendio equivalente al salario mínimo. El P. del S. 791 no contempla mecanismo alguno de compensación para los estudiantes universitarios participantes, lo cual lo coloca en conflicto directo con esta ley y compromete tanto la viabilidad fiscal como el cumplimiento de los derechos de los estudiantes. La ausencia de asignación presupuestaria resulta un obstáculo insalvable para su implantación.

Asimismo, la medida incorpora lenguaje que podría afectar el cumplimiento de la Ley 8-2017, que organiza el sistema de mérito y la administración de los recursos humanos bajo la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH). Disposiciones que sugieren “oportunidades de reclutamiento” para participantes del internado podrían interpretarse como excepciones improcedentes al sistema de mérito, según advirtieron tanto PRITS como la OATRH. Además, el proyecto asigna al Departamento del Trabajo funciones que exceden su jurisdicción legal e ignora la autoridad exclusiva de la OATRH en materia de reclutamiento, capacitación y profesionalización del servicio público.

Finalmente, esta Comisión toma nota de que todas las agencias coincidieron en que la creación de un programa interagencial de la magnitud propuesta requiere una estructura administrativa y fiscal considerable, que no se atiende en la medida. PRITS y el DEPR señalaron la falta de recursos humanos y presupuestarios para asumir las funciones asignadas; mientras que la OATRH y el DTRH recomendaron expresamente que cualquier análisis de impacto fiscal sea sometido a consideración de la AAFAF y la OGP, dada la ausencia de fuentes de financiamiento identificadas. Además, la medida implicaría duplicar esfuerzos y estructuras ya establecidas por leyes previas, lo que contribuiría a la burocracia administrativa y a la confusión institucional.

En conjunto, el análisis de esta Comisión, complementado por los memoriales recibidos, demuestra que, aunque la intención de fortalecer el talento tecnológico en el servicio público es meritoria, el P. del S. 791 presenta redundancias normativas, incumplimientos con leyes vigentes, deficiencias estructurales y una falta clara de viabilidad administrativa y fiscal que impiden su aprobación.

CONCLUSIÓN

Tras un análisis exhaustivo del contenido del P. del S. 791 y de los memoriales sometidos por las agencias con jurisdicción en la materia, esta Comisión de Educación de

la Cámara de Representantes concluye que, aunque la intención de promover el desarrollo del talento tecnológico en el servicio público es una aspiración valiosa, la medida presenta múltiples deficiencias que impiden su aprobación. El proyecto resulta redundante frente al marco normativo vigente, particularmente la Ley 187-2024, la cual ya establece un esquema uniforme para la creación y administración de programas de internado en las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, su falta de armonización con la Ley 114-2022, que exige compensación económica para todo internado, representa un incumplimiento legal que no puede ser pasado por alto.

De igual forma, disposiciones del proyecto relativas a oportunidades de reclutamiento y a la asignación de funciones administrativas se encuentran en conflicto con la Ley 8-2017 y la autoridad que ésta confiere a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. A esto se suma la ausencia de una asignación presupuestaria que permita viabilizar las compensaciones requeridas, así como las cargas administrativas adicionales que recaerían sobre PRITS, el Departamento de Educación y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, entidades que han expresado carecer de la estructura y recursos necesarios para implantar el programa propuesto.

En consideración a todo lo anterior, esta Comisión entiende que los objetivos aspiracionales del proyecto pueden atenderse de manera más efectiva mediante el fortalecimiento de los programas existentes y la actualización del marco legislativo vigente, en lugar de crear un nuevo programa que duplicaría funciones, generaría confusión normativa e impondría responsabilidades fuera del alcance operacional de las agencias involucradas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, previo estudio y consideración, tiene a bien presentar ante este Cuerpo el Informe Negativo respecto al P. del S. 791.

Respetuosamente sometido,



Hon. Tatiana Pérez Ramírez
Presidenta
Comisión de Educación

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

2^{da.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 791

15 de octubre de 2025

Presentado por el señor *Reyes Berríos*

Coautores las señoras Pérez Soto, Román Rodríguez; y los señores Rosa Ramos y Santos Ortiz

Referido a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial

LEY

Para crear el “Programa de Pasantías Tecnológicas del Servicio Público”, para brindar experiencia práctica a los estudiantes universitarios en las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transformación digital del Gobierno de Puerto Rico constituye uno de los pilares fundamentales para lograr la eficiencia gubernamental y la competitividad en el siglo XXI. Las agencias gubernamentales dependen cada vez más de la tecnología para proveer servicios esenciales, garantizar la seguridad de los sistemas de información, optimizar el manejo de datos y diseñar soluciones basadas en inteligencia artificial que mejoren la toma de decisiones públicas.

Sin embargo, el sector público enfrenta un reto persistente, la escasez de talento capacitado en áreas tecnológicas clave, lo que limita su capacidad para innovar, proteger sus sistemas críticos y adaptarse a las nuevas demandas ciudadanas y regulatorias.

Las áreas de ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software, ingeniería de sistemas y arquitectura de infraestructura tecnológica son, actualmente, las de mayor crecimiento en el mundo laboral. A pesar de ello, son también posiciones de difícil reclutamiento en el gobierno debido a la alta competencia del sector privado, las condiciones salariales y la falta de experiencia práctica entre los egresados universitarios. Crear un puente efectivo entre la academia y el servicio público es una estrategia esencial para atender esta brecha y fortalecer las capacidades institucionales de Puerto Rico.

Conscientes de este panorama, es imperativo que se adopte un enfoque interagencial que unifique recursos y capacidades. La colaboración entre la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), el Departamento de Educación y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) resulta esencial para garantizar un programa integral que abarque desde la formación temprana en tecnologías emergentes hasta la inserción laboral efectiva en el sector público.

Por ello, establecer el Programa de Pasantías Tecnológicas del Servicio Público permitirá a los estudiantes universitarios y egresados adquirir experiencia práctica en proyectos reales del gobierno, fomentando el desarrollo de la próxima generación de especialistas tecnológicos, fortaleciendo el capital humano de Puerto Rico y creando un ecosistema de talento preparado en áreas de difícil reclutamiento.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Artículo 1.- Creación del Programa de Pasantías Tecnológicas del Servicio
- 2 Público
- 3 Se ordena a la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología de Puerto Rico
- 4 (PRITS), en conjunto con el Departamento de Educación y el Departamento del Trabajo
- 5 y Recursos Humanos (DTRH), a crear e implementar un programa denominado
- 6 “Programa de Pasantías Tecnológicas del Servicio Público”, cuyo propósito será ofrecer

a los estudiantes universitarios experiencia práctica en áreas relacionadas con la tecnología de la información, ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia de datos, infraestructura tecnológica y desarrollo de software.

Artículo 2.- Coordinación con instituciones académicas

PRITS, el Departamento de Educación y el DTRH establecerán acuerdos colaborativos con instituciones universitarias acreditadas en Puerto Rico autorizadas a ofrecer grados asociados, bachilleratos o maestrías en disciplinas tecnológicas, con el fin de reclutar estudiantes elegibles para participar en el programa.

Artículo 3.- Componentes del programa

El programa deberá incluir, como mínimo:

- a) La asignación de estudiantes a proyectos tecnológicos en agencias del gobierno central.
- b) Mentoría profesional por parte de personal especializado en las áreas antes mencionadas.
- c) Capacitación en estándares, protocolos y herramientas utilizadas en el servicio público.
- d) Colaboración con el DTRH para facilitar certificaciones y adiestramientos.

Artículo 4.- Informes

PRITS, junto al Departamento de Educación y el DTRH, deberá rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al cierre de cada año fiscal, detallando el progreso del programa, el número

1 de estudiantes participantes, las agencias involucradas, el impacto en el reclutamiento
2 gubernamental y recomendaciones para su expansión.

3 Artículo 5.- Reglamentación

4 PRITS, en coordinación con el Departamento de Educación y el DTRH, adoptará
5 la reglamentación necesaria para cumplir con las disposiciones de esta Ley dentro de un
6 término no mayor de ciento ochenta (180) días a partir de su aprobación.

7 Artículo 6.- Compensación

8 El Programa de Pasantías Tecnológicas del Servicio Público será estructurado
9 como una pasantía sin salario, siempre y cuando el acuerdo con las instituciones
10 involucre créditos curriculares por horas trabajadas o cumpla con algún requisito de
11 graduación, conforme a la Ley 114-2022, conocida como la “Ley de Internados Justos de
12 Puerto Rico”. No obstante, la compensación se establecerá conforme a la referida ley.

13 Artículo 7.- Separabilidad

14 Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por un
15 tribunal con jurisdicción, esto no invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley.

16 Artículo 8.- Vigencia

17 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.